Test – Tema 2
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **¿En qué Título de la Constitución Española de 1978 se regula la organización territorial del Estado?**
   a) Título III.
   b) Título V.
   c) Título VIII.
   d) Título X.

2. **Según el artículo 137 de la Constitución Española, ¿cuáles son las entidades en las que se organiza territorialmente el Estado?**
   a) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
   b) Municipios, comarcas y veguerías.
   c) Términos municipales, diputaciones y regiones.
   d) Provincias, mancomunidades y áreas metropolitanas.

3. **El artículo 140 de la CE garantiza de forma expresa la autonomía y la personalidad jurídica plena de:**
   a) Las Diputaciones Provinciales.
   b) Los Municipios.
   c) Las Mancomunidades de Servicios.
   d) Las Comarcas.

4. **La alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante:**
   a) Ley Ordinaria.
   b) Real Decreto-Ley.
   c) Ley Orgánica.
   d) Orden Ministerial.

5. **De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/1985 (LBRL), ¿cuáles son las Entidades Locales territoriales?**
   a) El Municipio, la Provincia y la Isla.
   b) El Municipio, la Comarca y la Pedanía.
   c) La Mancomunidad, la Provincia y el Área Metropolitana.
   d) El Término Municipal, la Junta Vecinal y el Cantón.

6. **¿Cuál es la definición del municipio según el artículo 1.1 de la Ley 7/1985 (LBRL)?**
   a) Una agrupación obligatoria de provincias con personalidad jurídica propia.
   b) La entidad local básica de la organización territorial del Estado con autonomía e intereses propios.

c) Un órgano desconcentrado de la Administración General del Estado.
d) Una demarcación judicial secundaria para la prestación de servicios públicos.

7. ¿Cuáles son los tres elementos constitutivos del municipio según el artículo 11.2 de la LBRL?

a) El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno.
b) El territorio, la población y la organización.
c) El padrón, el presupuesto y la ordenanza.
d) El término, la provincia y la comarca.

8. El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias se denomina:

a) Término municipal.
b) Partido judicial.
c) Demarcación provincial.
d) Circunscripción autonómica.

9. Para la creación de un nuevo municipio por segregación sobre la base de núcleos territorialmente diferenciados, la población mínima fijada según el contenido del temario es de:

a) 1.000 habitantes.
b) 2.000 habitantes.
c) 4.000 habitantes.
d) 10.000 habitantes.

10. La modificación de los límites territoriales de un municipio mediante la supresión de uno para integrarse en otro limítrofe corresponde a la modalidad de:

a) Fusión.
b) Segregación.
c) Incorporación.
d) Deslinde.

11. En los expedientes de alteración de términos municipales, la aprobación definitiva corresponde a:

a) El Pleno de la Diputación Provincial.
b) El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma mediante Decreto.
c) El Ministerio del Interior mediante Orden.
d) El Congreso de los Diputados mediante Ley Ordinaria.

12. La inscripción de una persona en el Padrón Municipal otorga la condición de:

a) Transeúnte.
b) Ciudadano de pleno derecho estatal.
c) Vecino del municipio.
d) Electores autonómicos exclusivos.

13. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón Municipal corresponde a:

a) El Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) El Ayuntamiento.
c) La Diputación Provincial.
d) El Ministerio de Hacienda.

14. ¿Cuál es el órgano colegiado supremo de representación política en el Ayuntamiento integrado por todos los concejales y presidido por el Alcalde?

a) La Junta de Gobierno Local.
b) El Pleno.
c) La Comisión Informativa.
d) La Comisión Especial de Cuentas.

15. En los municipios de régimen común, ¿en cuáles es obligatoria la existencia de la Junta de Gobierno Local según la LBRL?

a) En todos los municipios sin excepción.
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
c) Solo en las capitales de provincia.
d) En municipios con más de 20.000 habitantes.

16. La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde y un número de Concejales no superior al:

a) Uno por cada grupo político.
b) Veinticinco por ciento del número legal de concejales.
c) Tercio del número legal de miembros de la corporación.
d) Cincuenta por ciento de los concejales electos.

17. Los Tenientes de Alcalde son nombrados y separados libremente por:

a) El Pleno del Ayuntamiento por mayoría simple.
b) El Alcalde.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Delegado del Gobierno.

18. Las Comisiones Informativas son órganos municipales sin atribuciones resolutorias cuya función es:

a) Aprobar definitivamente las ordenanzas fiscales.
b) El estudio, informe o consulta previa de los asuntos que hayan de someterse al Pleno.
c) La gestión directa de las licencias de obras.
d) La sanción de las faltas graves de tráfico.

19. ¿En qué municipios es imperativa la existencia de la Comisión Especial de Cuentas según la LBRL?

a) Solo en los municipios de más de 50.000 habitantes.
b) En todos los municipios de España.
c) Únicamente en los Municipios de Gran Población.
d) En los municipios que tengan deuda pública activa.

20. ¿Antes de qué fecha deben someterse las Cuentas Anuales del Ayuntamiento al informe de la Comisión Especial de Cuentas?

a) Antes del 1 de marzo.
b) Antes del 1 de junio.
c) Antes del 15 de septiembre.
d) Antes del 31 de diciembre.

21. Para la válida constitución del Pleno municipal se requiere un quórum de asistencia de al menos:

a) La mayoría absoluta de sus miembros.
b) Un tercio del número legal de sus miembros, que nunca podrá ser inferior a tres.
c) La mitad más uno de los concejales de la oposición.
d) La totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno.

22. En la sesión de constitución del Ayuntamiento, si ningún candidato a Alcalde obtiene mayoría absoluta de los votos de los concejales:

a) Se repite la votación en el plazo de 48 horas.
b) Es proclamado Alcalde el concejal que encabece la lista más votada en las elecciones municipales.
c) Asume la alcaldía el concejal de mayor edad.
d) Se nombra una junta gestora autonómica.

23. El régimen especial de gobierno y administración municipal denominado Concejo Abierto es aplicable prioritariamente a:

a) Municipios con menos de 100 habitantes y los que tradicionalmente lo disfruten.
b) Capitales de comarca con menos de 2.000 habitantes.
c) Municipios insulares de gran extensión.
d) Ciudades de más de 250.000 habitantes.

24. En los Municipios de Gran Población (Título X de la LBRL), ¿qué porcentaje máximo de miembros de la Junta de Gobierno Local pueden no ser concejales?

a) Ninguno, todos deben ser concejales.
b) Un tercio.
c) La mitad.
d) Un quinto.

25. ¿A través de qué norma se regula el régimen especial y la capitalidad del municipio de Madrid?

a) Ley Orgánica del Parlamento Europeo.
b) Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
c) Decreto Legislativo Autonómico 1/2010.
d) Reglamento Orgánico del Senado.

26. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015 (LRJSP), la competencia administrativa es:

a) Delegable en empresas privadas sin límite.
b) Irrenunciable y debe ser ejercida por el órgano que la tenga atribuida como propia.
c) Modificable mediante pacto verbal entre Alcaldes.
d) Discrecional según la coyuntura presupuestaria.

27. ¿Qué principio de la Carta Europea de la Autonomía Local establece que las competencias públicas deben ejercerse por las autoridades más próximas a los ciudadanos?

a) Principio de Jerarquía.
b) Principio de Subsidiariedad.
c) Principio de Tutela Financiera.
d) Principio de Prevalencia Estatal.

28. Las competencias propias de los municipios se caracterizan por:

a) Ser determinadas exclusivamente por Ley y ejercerse en régimen de autonomía y responsabilidad.
b) Ser atribuidas mediante reglamentos de la Policía Local.
c) Poder ser revocadas mensualmente por el Estado.
d) Depender en su totalidad de convenios con la empresa privada.

29. Las competencias delegadas por el Estado o las Comunidades Autónomas en los municipios deben tener una duración mínima de:

a) 1 año.
b) 3 años.
c) 5 años.
d) 10 años.

30. Para que la delegación de competencias en un municipio sea válida conforme al artículo 27.6 de la LBRL, es imprescindible que vaya acompañada de:

a) La firma del Subdelegado del Gobierno.
b) La correspondiente financiación y dotación presupuestaria.
c) Un informe favorable de los sindicatos locales.
d) La creación de una nueva plaza de funcionario.

31. La aceptación de la delegación de competencias por parte del municipio corresponde al Pleno mediante acuerdo adoptado por:

a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Dos tercios de los asistentes.
d) Unanimidad.

32. Para que una entidad local pueda ejercer competencias distintas de las propias y de las delegadas (art. 7.4 LBRL), se requiere informe previo y vinculante de:

a) La inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad financiera.
b) El Ministerio de Defensa.
c) Las Juntas Vecinales limítrofes.
d) La Comisión de Ética Pública.

33. Según el artículo 26.1 de la LBRL, ¿cuál de los siguientes servicios es obligatorio en TODOS los municipios independientemente de su población?

a) Parque público y biblioteca.
b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos y agua potable.
c) Transporte colectivo urbano.
d) Prevención y extinción de incendios.

34. En los municipios de más de 5.000 habitantes, ¿cuál de los siguientes servicios pasa a ser de prestación obligatoria además de los comunes?

a) Protección civil.
b) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) Transporte colectivo urbano de viajeros.
d) Mercado mayorista de abastos.

35. La prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y de instalaciones deportivas de uso público es obligatoria en municipios de más de:

a) 5.000 habitantes.
b) 10.000 habitantes.
c) 20.000 habitantes.
d) 50.000 habitantes.

36. El transporte colectivo urbano de viajeros y el medio ambiente urbano son servicios mínimos obligatorios en municipios con población superior a:

a) 10.000 habitantes.
b) 20.000 habitantes.
c) 50.000 habitantes.
d) 100.000 habitantes.

37. En municipios de población inferior a 20.000 habitantes, la coordinación de los servicios mínimos esenciales de recogida de residuos o alumbrado corresponde a:

a) El Ministerio de Política Territorial.
b) La Diputación Provincial o entidad equivalente.
c) La Mancomunidad Comarcal.
d) La Delegación de Hacienda.

38. Si un municipio de menos de 20.000 habitantes acredita ante la Diputación que puede prestar un servicio mínimo con un coste efectivo inferior al propuesto:

a) Obligatoriamente perderá la gestión del servicio.
b) El municipio podrá asumir la prestación y coordinación del servicio.
c) Se disolverá la corporación municipal.
d) El Estado asumirá directamente la competencia.

39. Las Haciendas locales se nutren fundamentalmente de:

a) Emisiones exclusivas de moneda local.
b) Tributos propios y participación en los del Estado y las CCAA.
c) Multas de la Unión Europea.
d) Subvenciones discrecionales sin control normativo.

40. De acuerdo con el artículo 133.1 de la CE, la potestad originaria para establecer tributos mediante ley corresponde a:

a) Los Ayuntamientos en Pleno.
b) El Estado.
c) Las Diputaciones Provinciales.
d) Los Cabildos Insulares.

41. ¿Qué principio constitucional del artículo 135 impone la prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital de la deuda pública para las Administraciones Locales?

a) Principio de Seguridad Jurídica.
b) Principio de Estabilidad Presupuestaria.
c) Principio de Solidaridad Interterritorial.
d) Principio de Tutela Efectiva.

42. La potestad reglamentaria municipal se ejerce mediante la aprobación por el Pleno de:

a) Leyes de Bases locales.
b) Ordenanzas y Reglamentos.
c) Decretos Legislativos locales.
d) Instrucciones de Servicio no vinculantes.

43. La alteración de límites por separación de parte del territorio de un municipio para constituir otro independiente se conoce como:

a) Fusión.
b) Segregación.
c) Deslinde.
d) Agregación.

44. La condición de vecino de un municipio se adquiere en el momento de:

a) Comprar una vivienda en el término municipal.
b) La inscripción en el Padrón Municipal.
c) Solicitar la tarjeta sanitaria local.
d) Trabajar más de 6 meses en la localidad.

45. Los actos dictados por el Alcalde o por el Pleno del Ayuntamiento en el ejercicio de sus atribuciones ordinarias:

a) Ponen fin a la vía administrativa.
b) Son siempre anulables por el Gobernador Civil.
c) Carecen de valor ejecutivo hasta que los convalide el Juzgado.
d) Requieren aprobación del Tribunal de Cuentas.

46. ¿Qué recurso administrativo de carácter potestativo puede interponerse contra los actos locales que ponen fin a la vía administrativa antes de acudir a la vía contencioso-administrativa?

a) Recurso de Alzada.
b) Recurso Potestativo de Reposición.
c) Recurso Extraordinario de Revisión.
d) Reclamación de Responsabilidad Patrimonial.

47. En los Municipios de Gran Población, el órgano especializado para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas es:

a) La Junta de Gobierno Local.
b) Un órgano especializado de garantías jurídicas y tributarias.
c) El Pleno por mayoría absoluta.
d) El Consejo Consultivo Autonómico.

48. Las asociaciones voluntarias de municipios creadas para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia se denominan:

a) Diputaciones.
b) Mancomunidades de Municipios.
c) Áreas Metropolitanas.
d) Consorcios de Expropiación.

49. Las entidades locales agrupadoras de municipios creadas por Ley de las CCAA con características geográficas e históricas comunes son:

a) Las Comarcas.
b) Los Partidos Judiciales.
c) Las Provincias.
d) Las Veguerías.

50. La aprobación definitiva de los deslindes y alteración de términos municipales por el Consejo de Gobierno autonómico se realiza formalmente mediante:

a) Orden Ministerial.
b) Decreto.
c) Ley Orgánica.
d) Resolución de la Alcaldía.